공 정 거 래 위 원 회

제 1 소 회 의

의 결 제2012-196호 2012. 8. 31.

사 건 번 호 2012카조1853

사 건 명 서초구 3개 LP가스 판매업소의 부당한 공동행위에 대한 건

피 심 인 1. 주식회사 서초종합가스
서초구 방배동 882-25
대표이사 조○○

2. 임○○(반포가스 공동대표)
서초구 반포동 742-14

3. 김○○(반포가스 공동대표)
서초구 반포동 742-14

4. 김○○(반포가스 공동대표)
서초구 반포동 742-14

5. 박○○(반포가스 공동대표)
서초구 반포동 742-14

6. 권○○(반포가스 공동대표)
서초구 반포동 742-14

7. 조○○(반포가스 공동대표)

서초구 반포동 742-14

8. 허○○(반포가스 공동대표)

서초구 반포동 742-14

9. 박○○(반포가스 공동대표)

서초구 반포동 742-14

10. 권○○(반포가스 공동대표)

서초구 반포동 742-14

11. 김○○(반포가스 공동대표)

서초구 반포동 742-14

12. 이○○(반포가스 공동대표)

서초구 반포동 742-14

13. 조○○(반포가스 공동대표)

서초구 반포동 742-14

14. 허○○(반포가스 공동대표)

서초구 반포동 742-14

15. 김○○(연합가스 공동대표)

서초구 서초동 1610-8

16. 윤○○(연합가스 공동대표)

서초구 서초동 1610-8

17. 정○○(연합가스 공동대표)
서초구 서초동 1610-8

18. 엄○○(연합가스 공동대표)
서초구 서초동 1610-8

19. 김○○(연합가스 공동대표)
서초구 서초동 1610-8

피심인들의 대리인 법무법인 한로
담당변호사 김영관

심 의 종 결 일 2012. 8. 10.

주 문

1. 피심인 주식회사 서초종합가스는 액화석유가스 판매업을 영위하면서 '서울시 가스판매업 협동조합 서초지회'를 통해 판매사업소를 공동으로 운영하고 이익금을 분배하기로 합의함으로써 서울 서초구 액화석유가스 판매시장에서 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2. 피심인들은 다음 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 과징금액: 합계 12,000,000원

1) 피심인 주식회사 서초종합가스는 6,000,000원을 납부하여야 한다.

2) 피심인 임영록, 김용욱, 김옥화, 박성자, 권영원, 조진우, 허영숙, 박경순, 권영숙,

김명희, 이태옥, 조성호, 허영자는 각자 5,000,000원을 납부하여야 한다.

3) 피심인 김종희, 윤복순, 정병대, 엄태익, 김영부는 각자 1,000,000원을 납부하여야 한다.

나. 납부기한: 과징금납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납부장소: 한국은행 국고수납대리점 또는 우체국

이 유

1. 기초사실

가. 피심인 적격성

1 피심인 주식회사 서초종합가스, 임영록·김용욱·김옥화·박성자·권영원·조진우·허영숙·박경순·권영숙·김명희·이태옥·조성호·허영자(이상 13인은 반포가스[1] 공동대표), 김종희·윤복순·정병대·엄태익·김영부(이상 5인은 연합가스[2] 공동대표)(이하에서 각 피심인들 중 주식회사 서초종합가스는 약칭인 서초가스로 지칭하고, 개인사업자는 성명 대신 해당 사업장 명칭인 반포가스, 연합가스로 각각 지칭한다)는 서울시 서초구로부터 액화석유가스(Liquefied Petroleum Gas, 이하 'LP가스'라 한다) 판매사업 허가[3]를 받아 LP가스 판매업을 영위하는 자들로서 각각 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'(이하

1) 반포가스의 공동대표 13인은 2010. 7. 1. 현석환, 이재현, 유태현, 이장래, 정병대 등 5인과 2010. 7. 31.자로 가스판매업소의 일체의 자산을 인도하는 내용으로 가스판매업소 매매계약을 체결한 뒤 2010. 8. 31. 폐업하였고, 가스판매업소를 인수받은 5인은 2010. 9. 1.자로 상호를 '반포에너지'로 변경하고 새로 사업자 등록을 하였다.

2) 연합가스의 공동대표 5인은 2011. 3. 1. 조용훈, 김명희, 류재학 등 3인과 2011. 3. 31.자로 가스판매업소의 일체의 자산을 인도하는 내용으로 가스판매업소 매매계약을 체결하고 폐업하였고, 가스판매업소를 인수받은 3인은 2011. 4. 1.자로 상호를 이전과 동일하게 '연합가스'로 하여 사업자 등록을 하였다.

3) '액화석유가스의 안전관리 및 사업법' 제3조 제2항에 의해 LP가스 판매사업을 하려는 자는 관할 시장·군수·구청장의 허가를 받아야 한다.

‘법’이라 한다) 제2조 제1호의 규정에 의한 사업자에 해당한다.[4)]

나. 일반현황

2 피심인들의 일반현황은 아래 <표 1>과 같다.

<표 1> 피심인들 일반현황

(단위: 백만 원, 명)

피심인	매출액	영업이익	당기순이익	상시 종업원수
서초가스[5)]	3,179	34	3	3
반포가스[6)]	2,474	24	4	4
연합가스[7)]	952	-2	-1	2

* 자료출처: 피심인들 제출자료

다. 시장구조 및 실태

1) LP가스 판매시장 개요

가) LP가스의 종류 및 용도

3 LP가스는 원유의 채굴, 정제과정에서 생산되는 기체상태의 탄화수소를 액화시킨 혼합물로서 취사 및 난방연료로 사용되는 ‘프로판(Propane) 가스’(이하 ‘프로판’이라 한다)와 차량연료 및 이동식 버너용으로 사용되는 ‘부탄(Butane) 가스’(이하 ‘부탄’이라 한다)로 구분한다.

나) LP가스 유통체계 및 판매방식

4) 반포가스와 연합가스는 각각 공정거래위원회의 조사 이후인 2010. 8. 31., 2011. 3. 31. 폐업하였으나, 이 사건 행위기간(2008. 3. 1. ~ 2010. 7. 31.)을 기준으로 볼 때, 반포가스와 연합가스는 사업자에 해당한다.

5) 서초가스의 결산 기준일은 6월말이며, 위 <표 1>은 2011. 6. 30일 기준으로 한 현황이다.

6) 반포가스는 2010. 8. 31.자로 폐업하였으므로 2009. 12. 31.을 기준으로 한 현황이다.

7) 연합가스는 2011. 3. 31.자로 폐업하였으므로 2010. 12. 31.을 기준으로 한 현황이다.

4 LP가스는 프로판 및 버너용 부탄의 경우 4단계(수입사・정유사→충전소→판매소→일반소비자)를 거쳐 유통되며, 자동차 연료용 부탄의 경우 3단계(수입사・정유사→충전소→일반소비자)를 거쳐 유통된다.

5 LP가스의 판매방식은 20kg, 50kg 등의 철제용기에 충전하여 공급하는 '용기판매' 방식과 자동차에 고정된 저장탱크에 충전하여 소비자의 저장설비에 공급하는 '벌크판매' 방식으로 구분한다.

6 용기판매 방식은 금속용기에 주입된 가스를 무게단위(㎏)로 판매하는 중량판매[8] 방식과 가스계량기를 통해 부피단위(㎥)로 판매하는 체적판매[9] 방식으로 구분한다.

2) LP가스 판매시장의 특징

가) 가정·상업용 수요의 감소 추세

7 국내 LP가스 소비량은 2001년 이후 완만히 증가하는 추세였으나, 2009년을 정점으로 감소세를 보이고 있다.

<표 2> 국내 LP가스 소비량 추이

(단위: 만 톤)

구 분	2001년	2002년	2003년	2004년	2005년	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년
합 계	730	790	769	771	799	816	849	893	929	916
프로판	336	362	329	307	321	313	316	314	349	370
부 탄	394	428	440	464	478	503	533	579	580	546

* 자료출처: 한국가스안전공사 홈페이지

8) 중량판매 방식은 주로 단독주택에서 별도의 시설을 하지 않고 철제 가스통에 호스를 연결하여 사용하는 방식으로서 시설비가 들지 않는 장점이 있으나, 안전성이 떨어지고 사용자가 가스 잔량여부를 확인하여 주문해야 하는 단점이 있다.

9) 체적판매 방식은 중량판매 방식에 따른 가스사고 예방과 소비자의 편의성을 향상시키고자 1997년에 도입한 방식으로서, 다수의 철제 가스통을 병렬로 연결하거나 500kg이상 3톤 미만의 소형저장탱크를 설치하여 가스를 공급한다. 이 방식은 주로 다가구주택에서 사용하는 방식으로서 가스공급업자가 가스용기를 수시로 점검하여 비워진 가스용기를 교체하고 안전점검 서비스를 무상으로 실시 해주는 장점이 있다.

8 프로판은 1980년대 이후 일반 서민의 취사 및 난방용 연료로 소비량이 증가하였으나, 2000년대 이후 도시가스 보급 확대에 따라 가정 · 상업용 수요가 줄어들고 있는 가운데, 공업원료용 · 도시가스용 소비량 확대가 전체 소비량의 급격한 감소를 막고 있다.

<표 3> 용도별 국내 LP가스 소비량 추이

(단위: 만 톤)

구 분	2001년	2002년	2003년	2004년	2005년	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년
합 계	730	790	769	771	799	816	849	893	929	916
가정 · 상업용	246	252	212	207	218	208	191	168	168	168
도시가스용	13	13	7	7	10	7	6	18	20	42
수송용	331	359	391	386	397	407	436	438	450	446
산업용	59	53	48	48	51	50	64	65	62	66
공업원료용	81	113	110	123	123	144	152	204	229	194

* 자료출처: 한국가스안전공사 홈페이지

9 부탄의 소비량은 2000년 이후 꾸준히 증가하다 2009년을 정점으로 감소하는데, 이는 2000년 이후 LP가스 차량의 가격경쟁력이 떨어지면서 내용연한이 도래한 LP가스 차량을 다른 유종의 차량으로 전환하고 있는 추세와 관련이 있는 것으로 보인다.

나) 가격 상승

10 LP가스 판매업계가 수요 감소에 따른 수익 감소와 인건비 상승 등 각종 비용 증가로 인한 부담을 LP가스 가격 결정에 반영함으로써 충전소 및 판매소의 마진과 소비자 판매가격이 지속적으로 상승하는 추세이다.

<표 4> 연도별·유통단계별 LP가스 소비자 판매가격 변동 현황

(단위: 원/kg, %)

연도	정유사 (세후)	충전소				판매소			
		마진	부가세	판매가	마진율	마진	부가세	판매가	마진율
2001	612.59	75.42	7.54	695.55	10.8	203.10	20.31	918.96	22.1
2002	511.10	84.33	8.43	603.86	14.0	257.70	25.77	887.33	29.0
2003	568.03	87.79	8.78	664.6	13.2	286.76	28.68	980.04	29.3
2004	617.78	92.55	9.25	719.58	12.9	300.39	30.04	1050.01	28.6
2005	669.20	101.13	10.11	780.44	13.0	317.07	31.71	1129.22	28.1
2006	746.9	105.97	10.60	863.47	12.3	347.20	34.72	1245.39	27.9
2007	806.8	105.27	10.53	922.6	11.4	373.08	37.31	1332.99	28.0
2008	1210.1	125.59	12.56	1348.25	9.3	397.78	39.78	1785.81	22.3
2009	863.68	162.39	16.24	1042.31	15.6	484.96	48.50	1575.77	30.8
2010	1054.78	169.13	16.91	1240.82	13.6	519.65	51.96	1812.43	28.7

* 자료출처: 한국석유공사 홈페이지

다) 담합이 용이한 시장구조

(1) 수요의 비탄력성, 낮은 구매전환 가능성

11 LP가스는 도시가스가 보급되지 않은 지역에서 취사·난방용으로 사용되는 연료이고, 석유나 석탄 등 타 연료에 비해 청정성이나 취급의 편의성에서 우위에 있어 담합을 통해 가격이 인상되어도 수요의 감소나 타 연료로의 구매전환이 이루어지기 어렵다.

(2) 제품의 동질성

12 LP가스는 제품의 품질이 차별화되어 있지 않기 때문에 소비자 입장에서는 가격이 제품 선택의 기준으로 작용하므로 판매사업자들은 가격 경쟁 압박을 피하기 위하여 담합을 할 가능성이 상존하는 시장구조다.

(3) 낮은 신규진입 가능성

13 LP가스 판매시장에 신규로 진입하기 위해서는 관할 시장·군수·구청장의 허가를 받아야 하는 바, 허가를 받기 위해서는 관련 조례에서 정하는 대상지역, 자격기준, 시설기준 등의 요건을 충족하여야 하나 도심지역이나 인구 밀집지역의 경우 허가

요건에 부합하는 장소를 구하기가 쉽지 않을 뿐더러 위험시설로 인한 주민 민원제기 가능성이 있어 사실상 신규진입이 어려운 상황이다.

(4) 과거의 담합 관행

14 과거 통상산업부(현 지식경제부)는 영세한 LP가스 판매업소를 대형화함으로써 경쟁력을 확보하여 소비자에게 보다 나은 서비스를 제공할 목적으로 1996. 9. 1. 『LP가스 판매사업의 통합화에 대한 처리지침』을 제정하여 허가권역내 1/3이하 사업자의 통합을 유도한 바 있다.

15 그러나 실제로는 대형화를 통한 경영합리화 및 소비자 서비스 강화라는 본래 취지와는 다르게 허가권역내 대부분의 판매소가 참여함으로써 공동화된 판매업소가 지역 내 독점력을 확보하고 배달 지연, 추가배달료 요구 등 소비자에 대한 서비스의 질을 저하시키거나 안정적인 공급을 저해하는 등의 부작용이 발생한 바 있다.

3) 서초구의 LP가스 시장 현황

가) 판매량 변동 추이

16 서초구의 LP가스 판매량은 가정 · 상업용 수요 감소에 따라 매년 지속적으로 줄어들고 있는 추세로, 2011년 판매량은 2007년 판매량에 비해 약 51% 정도 감소하였다.

<표 5> 서초구의 연도별 LP가스 판매업소 판매량 변동 현황

(단위: 톤)

구 분	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년
판매량	7,042	5,969	5,253	4,446	3,412

* 자료출처: 피심인들 제출자료

나) 시장점유율 등 경쟁 상황

17 2004. 10월말 경 서초구 내에는 5개 LP가스 판매사업자[10]가 있었으나, 이 중 3개사가 법인인 서초가스로 통합됨에 따라 2004. 11월 이후부터는 3개 LP가스 판매사업자[11]만이 영업을 하고 있으며, 3개 LP가스 판매사업자는 모두 '서울시 가스판매업 협동조합 서초지회(이하 '서초지회'라 한다) 소속이다.

<표 6> 연도별 서초구 LP가스 판매업소 수 변동 현황

구 분	2003년	2004년	2005년	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년
휴폐업	-	-	-	-	-	-	-	-
신규허가	-	-	-	-	-	-	-	-
사업자수	5	3	3	3	3	3	3	3

* 자료출처 : 서초지회 제출자료

18 피심인들은 모두 서초지회 소속으로 서초구 LP가스 판매시장에서 약 80% 이상의 시장점유율[12]을 보유하고 있는 것으로 파악되는데, 타 지역 판매업소와의 경쟁도 일부 발생하고 있는 상태이다.

다) 피심인들 판매가격[13] 변동 추이

(1) 프로판 판매가격

19 피심인들은 2008년~2010년의 기간 동안 <표 7>과 같이 일부 월을 제외하고는 서울시 평균 판매가격에 비해 높은 가격으로 프로판을 판매하였다.[14]

10) 대성가스, 대원가스, 안전가스, 반포가스, 연합가스를 말한다.

11) 피심인들인 서초가스, 반포가스, 연합가스를 말한다.

12) 한국가스안전공사의 2011년도(1. 1~12. 31.) 서초구 관내 정기검사 대상업체(소비자) 1,179개 중 서초지회 소속 판매업소로부터 LP가스를 공급받고 있는 업체수가 1,014개, 서초구 외의 판매업소로부터 공급받고 있는 업체수가 165개인데, 정기검사 대상업체별로 공급물량이 동일 또는 유사하다고 가정하면 피심인들의 서초구 내 시장점유율은 약 86% 내외로서 80% 이상이라고 추정할 수 있을 것이다.

13) 여기서의 판매가격은 피심인들이 매월 공동으로 정한 판매 기준가격(소비자단가)이다.

14) 피심인들은 2008년~2010년의 기간 동안 10개월(2008. 12월부터 2009. 9월까지)을 제외하고는 서울시 평균 판매가격에 비해 최소 10원/kg(2009. 11월)에서 최대 124원/kg(2008. 1월)까지 높은 가격으로 프로판을 판매하였다.

<표 7> 2008년~2010년 월별 피심인들 및 서울시 평균 프로판 판매가격

(단위: 원/kg)

구 분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2008	피심인들	1,708	1,708	1,692	1,683	1,733	1,908	1,933	1,950	1,908	1,933	1,933	1,950
	서울시	1,584	1,589	1,588	1,584	1,637	1,788	1,842	1,847	1,807	1,859	1,861	1,952
	차이	124	119	104	99	96	120	111	103	101	74	72	-2
2009	피심인들	1,550	1,550	1,658	1,658	1,517	1,458	1,458	1,550	1,550	1,550	1,650	1,750
	서울시	1,563	1,563	1,671	1,665	1,520	1,465	1,465	1,553	1,551	1,510	1,640	1,714
	차이	-13	-13	-13	-7	-3	-7	-7	-3	-1	40	10	36
2010	피심인들	1,850	1,850	1,900	1,900	1,850	1,850	1,900	1,875				
	서울시	1,820	1,813	1,852	1,845	1,827	1,827	1,870	1,831				
	차이	30	37	48	55	23	23	30	44				

* 자료출처: 피심인들 제출자료 및 한국석유공사 홈페이지

(2) 부탄 판매가격[15)]

20 피심인들은 2008년~2010년의 기간 동안 <표 8>과 같이 일부 월을 제외하고는 서울시 평균 판매가격에 비해 높은 가격으로 부탄을 판매하였다.[16)]

<표 8> 2008년~2010년 월별 피심인들 및 서울시 평균 부탄 판매가격

(단위: 원/kg)

구 분		1월	2월	3월	4월	11월	12월
2008	피심인들	1,705	1,705	1,679	1,667	2,128	2,115
	서울시	1,622	1,628	1,624	1,624	2,027	2,151
	차이	83	77	54	43	101	-36
2009	피심인들	1,769	1,769	1,846	1,846	1,846	1,949
	서울시	1,750	1,750	1,844	1,853	1,826	1,895
	차이	19	19	2	-7	20	54
2010	피심인들	2,000	2,000	2,077	2,077		
	서울시	1,979	1,965	2,015	2,013		
	차이	21	35	62	64		

* 자료출처: 피심인들 제출자료 및 한국석유공사 홈페이지

15) 부탄은 주로 겨울철 난방용으로 사용되는데 한국석유공사 유가정보 사이트에서 11월 ~ 4월의 6개월분 자료만 조회 가능하여 6개월에 대해서만 비교한 것이다.

16) 피심인들은 2008년~2010년의 기간 동안 2개월(2008. 12월, 2009. 4월)을 제외하고는 서울시 평균 판매가격에 비해 최소 2원/kg(2009. 3월)에서 최대 101원/kg(2008. 11월)까지 높은 가격으로 부탄을 판매하였다.

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 행위사실

1) 합의의 배경

21 서초구에서 LP가스 판매업소를 운영하던 29개 LP가스 판매사업자는 1996년 통상산업부에서 LP가스 판매업소 통합화정책을 추진하자, 이를 계기로 1997년부터 5개 판매업소로 통합하였고, 5개 판매업소 사업자들은 2000. 4월에는 서초지회라는 명칭 하에 LP가스 판매업소를 공동운영하기로 한 사실이 있다. 이 사실은 2000. 4월 당시의 서초지회 정관 등을 통하여 확인된다.

<표 9> 서초지회 정관(2000. 4. 16.) 주요내용(발췌)

제3조 서초지회 운영 방법 (1) 업소대표를 지분주로 하여 운영하며 허가증 및 사업자등록증, 전화는 사업의 필요에 따라 변경할 수 있다. ※ 별첨 1 : 지분주 명단 (2) 총본부 산하에 필요한 영업소를 둔다. 제7조 임원의 직무범위 (4) 각 부서장의 직무범위 ② 부서장은 당일 운영현황을 본부에서 정한 서식에 의해 매출일보와 함께 작성하여 당일 매출금과 함께 익일 오전까지 본부 경리과(총무)에 보고 입금한다. ⑩ 부서장은 전일 판매대금(기구, 시설포함, 렌지, 난로, 기타)을 임의로 지출할 수 없으며 (2)항에 의거 금일 오전가지 본부 총무과(경리)에게 입금시켜야 하며 만일 미입금 시는 민형사상 법적 책임과 임원회의 의결에 의한 손해배상 및 모든 책임을 감수한다. 제9조 이윤배당 및 지분의 매각 (1) 이윤배당은 매월 말 정산하여 익월 10일에 지분주가 직접수령하고 지분주가 원할 경우 통장으로 입금할 수 있다.

22 개별 판매사업자간의 동업관계는 2004. 10월경까지 계속되다가, 대성가스, 대원가스, 안전가스 등 3개 LP가스 판매업소가 법인인 서초가스로 통합[17]되면서 중단되었다. 이들의 통합으로 서초구 지역에는 서초가스와 기존의 개인사업자들인 반포가스 및 연합가스 등 피심인들만 남게 되었다. 피심인들은 2004. 11. 1.부터 LP가스 판매사업의 공동운영을 중단하기로 합의하고 정관을 개정하였다. 개정된 정관에는 이전의 공동운영 관련 사항인 판매대금의 관리, 이윤배당 등의 조항이 삭제되고 독자적인 운영방법 조항이 신설되었다.

<표 10> 2004. 11. 1. 개정 정관 주요내용(발췌)

17) 2004. 11. 2.자로 대원가스는 (주)서초종합가스지점 방배가스(이하 '방배지점'이라 한다)로, 안전가스는 (주)서초종합가스지점 서초가스(이하 '서초지점'이라 한다)로 상호를 변경하였으며, 방배지점은 2007. 5. 3.자로 서초지점은 2009. 7. 28.자로 영업소를 폐점하였다.

제10조 사업자의 운영방법 1. 회원사는 LP가스의 판매방법이나 가격 결정 등 모든 사업 방법에 대하여 독자적으로 운영하며 조합은 영업방법 등에 간섭을 하여서는 아니된다. (단 상거래 질서를 문란케 하거나 부도덕한 행위를 할시는 전체회의를 소집하여 의결토록 한다.)

23 피심인들의 독자적 운영체제는 2008. 2월까지 계속되었으나, 도시가스 확대 보급에 따른 수익의 감소, 판매업소 별 배당금의 차이로 인한 불만의 고조[18] 등으로 인하여 피심인들은 판매업소를 공동으로 운영하는 방식 등을 논의하기 시작하였고, 2008. 3월 결국 이 사건 합의를 하기에 이르렀다.

2) 합의

24 2008. 3월경 피심인들은 3개 LP가스 판매업소를 서초지회를 통해 공동으로 운영하고 판매수익은 지분주의 지분율에 따라 배당하기로 합의한 사실이 있다. 이와 같은 판매업소 공동운영 합의사실은 다음의 증거를 통하여 인정된다.

25 첫째, 피심인들은 2008. 3. 3. 서초지회 정관개정을 통하여 판매업소 공동운영을 명문화한 사실이 있다.

<표 11> 2008. 3. 3. 서초지회 정관개정 주요 내용(발췌)

18) 독자적인 운영체제가 지속됨에 따라 판매업소 별로 주주 혹은 공동사업자들이 받는 배당금이 달라지게 되었는데, 특히, 그 수가 가장 많았던 서초가스의 주주들은 다른 판매업소의 공동사업자들에 비하여 상대적으로 배당금을 적게 받게 되어 불만이 커지게 되었다.

제3조 지회의 운영 방법 (1) 지회는 (주)서초종합가스의 주주 대표, 반포가스, 연합가스의 각 지분주 대표를 회원의 대표로 하여 운영하며 허가증 및 사업자등록증, 전화는 사업의 필요에 따라 변경할 수 있다. (2) 지회는 본부 및 그 산하에 필요한 영업소를 둔다. 제7조 임원의 직무범위 ⑨ 각 부서장의 직무범위는 다음 각 호와 같다. 2. 익일 오전까지 지회에 당일 운영현황 및 매출일보의 작성 및 보고 3. 익일 오전까지 지회에 당일 매출금의 입금 ⑯ 부서장은 전일 판매대금(기구, 시설포함)을 임의로 지출할 수 없으며, 익일 오전까지 지회에 미입금시에는 민형사상 배상책임과 법적 책임을 진다. 제9조 이윤배당 및 지분의 매각 (1) 이윤배당은 회원의 지분율에 따라 매월 말 정산하여 익월 10일에 회원의 대표가 직접수령하고 회원이 원할 경우 통장으로 입금할 수 있다.

26 둘째, 서초지회 회장 조병주[19]는 2012. 5. 25. 이 사건 합의를 인정하는 확인서를 제출한 사실이 있다.

<표 12> <u>서초지회 회장 조병주 확인서(발췌)</u>

(전략) 다. 경영개선책을 모색하던 중 서초가스의 현석환, 반포가스의 조진우, 연합가스의 엄태익이 2008년 2월 중순경 방배동에 있는 서초종합가스 사무실에서 모임을 갖고 각자 사업상 어려운 사정 등에 대해 얘기를 나눈 후 다시 공동으로 사업을 해보기로 뜻을 모으게 되었습니다.....(중략)...이때 합의된 내용은 3개 판매업소가 가스 구입, 판매단가 결정부터 판매대금의 관리·정산까지 공동으로 수행한 후 이익금을 분배하자는 것이었고, 그 합의를 바탕으로 지회의 정관을 개정하기로 하였습니다.(후략)

3) 실행

가) 판매대금의 공동관리 및 이익금 배당

19) 합의 당시 임시 회장을 담당하였고, 2012. 5월 현재 서초지회 회장으로 재직하고 있다.

27 피심인들은 각 판매업소의 일일판매현황을 서초지회에 익일 오전까지 보고하고 서초지회가 보관하고 있는 3개 판매업소의 대표자 명의 계좌로 판매대금을 입금하였으며, 서초지회는 이를 공동으로 관리하면서 판매수익에서 원재료 매입비용 등 각종 비용을 정산한 이익금을 매월 서초지회 지분주에게 배당한 사실이 있다. 이 사실은 서초지회 회장 조병주 확인서 및 진술조서, 각 판매업소에서 서초지회에 보고한 일일판매일보, 서초지회의 일일결산일보, 서초지회 전 회장 김용욱 영업수첩 등과 같은 증거를 통하여 확인된다.

<표 13> 서초지회 회장 조병주 확인서(발췌)

...(전략) (2)지회에서 각 판매업소들의 통장을 보관하면서 매일 판매대금을 그 통장으로 송금받았습니다. 이후에 지회가 판매대금에서 가스구입비, 영업비용, 부가세 등의 비용을 일괄적으로 정산하였습니다. (3)지회가 매월 결산을 한 후 이익금이 발생하면 다음 달 10일까지 지분에 따라 분배, 지급하였습니다.(후략)....

<표 14> 각 판매업소에서 서초지회에 보고한 일일판매일보

일일판매일보

극동가스(반포가스) 2008년 8월 30일

결재	담당	부장	총무	회장

품명	판매		금액	수금	D/C	외 상	지출 내역	금액	현금
50KG	0		0						
20KG	11		429,000	78,000	11,000				
13KG	0		0						
15KG	0		0						
10KG	0		0						496,000
5KG	0		0						
3KG	0		0						
산소	0		0						
충캔	0		0		전 566,000		전일 1845000		
				78,000	금 11,000	0	금일 0		496,000
계	11		429,000		누계 577,000		누계 1,845,000		

외상누계		현금누계		매출누계	
전일	5,409,000	전일	14,185,500	전일	16,096,500
금일	0				
수금	78,000	금일	496,000	금일	429,000
누계	5,331,000	누계	14,681,500	누계	16,525,500

가스판매단가	
50KG	97000
20KG	39000
13KG	28000
15KG	
10KG	23000
5KG	17000
3KG	16000
산소	12000
충캔	13000
기타	

전일 재고														금일 입고														실량	잔량	계
50KG	20KG	13KG	15k	10k	5kg	3kg	산소	질소	탄산	알곤	아세	헬륨	충캔	계	50KG	20KG	13KG	15k	10kg	5k	3kg	산소	질소	탄산	알곤	아세	헬륨	충캔	전	8,451	46	8,497
7	120	56	0	9	0	0	7	2	2	1	1	1	37	243															금	0		0
350	2,400	728	0	90	0	0								3,568	0	0	0	0	0	0	0								누계	8,451	46	8,497

금일 판대														금일 재고														
50KG	20KG	13KG	15KG	10kg	5kg	3kg	산소	질소	탄산	알곤	아세	헬륨	충캔		7,346	50KG	20KG	13KG	15KG	10kg	5KG	3kg	산소	질소	탄산	알곤	아세	헬륨	충캔	계
0	11	0	0	0	0	0	0						0	전	220	7	109	56	0	9	0	0	7	2	2	1	1	1	37	229
0	220	0	0	0	0	0								금	7,566	350	2,180	728	0	90	0	0								3,348
														계																

용기 수불

품명	전일재고	실량	공병	판매	충전차량	사입	금일회수	금일대여	장기대여	충일보관	충일회수	충전소보관	재고
50KG	46	7	4		12				24			(1)	46
20KG	394	109	70		103				155			(43)	394
13KG	976	56	6		0				32			882	976
15KG	0	0	0						0			0	0
10KG	16	9	7						0			0	16
5KG	9	0	9						0			0	9
3KG	3	0	3						0			0	3
계	1,444	181	99	0	115	0	0	0	211	0	0	838	1,444
비 고	산소실량*7 산소공병*3 질소실량*2 탄산실량*2 알곤실량*2 아세틴실량*1 본부에반납												

고압가스용기 수불

품명	전일재고	입고	실량	공병	충고	판매	사입	금일회수	금일대여	장기대여	재고	비 고
산소	12		0	3	10					2	2	
질소	2		0	0	2					0	0	
탄산	2		0	0	2					0	0	
알곤	4		0	0	1					3	3	
아세틴	1		0	0	1					0	0	
헬륨	2		1	0	0					1	2	
충전캔	74		37	26	0					11	74	
	97	0	38	29	16	0	0	0	0	17	81	

111-06-92188
반포가스 임영록외12명
서울시 서초구 반포동 742-1
소 매 가 스

<표 15> 서초지회의 일일결산일보(발췌)

2009-04-13			일일 영업소 집계표					
상호	전일전도금	외상누계	당일판매	할 인	실판매금액	지출	입금	당일전도금
서초 가스	3,805,420	2,807,420	848,000	24,000	824,000	12,000	500,000	4,117,420
반포 가스	4,046,800	3,296,420	880,500	22,000	858,500	32,000	0	4,873,300
연합 가스	4,268,000	3,152,420	801,500	20,000	781,500	50,000	0	4,999,500
계	12,120,220	9,256,260	2,530,000	66,000	2,464,000	94,000	500,000	13,990,220

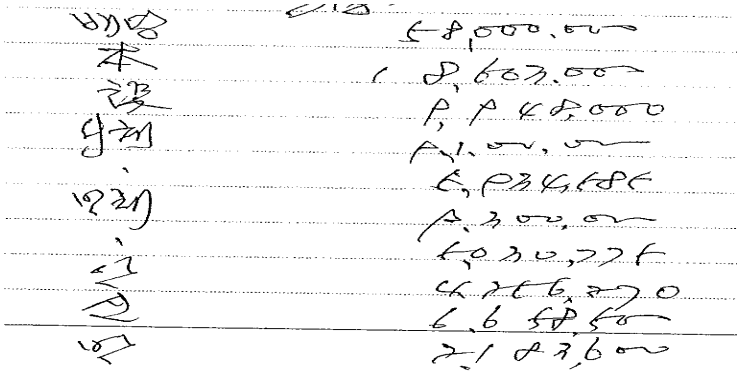
대표이사 조 병 주

<표 16> 서초지회 회장 조병주 진술조서(발췌)

문15. 이익금 배당은 어떻게 이루어 졌나요?

답. 이익금 배당은 매월별로 총 매출액에서 가스구입비용과 임직원 인건비, 집기비용, 운반비 등 기타비용을 제외한 순이익금을 가지고 각 지분주에게 현금으로 지급하였습니다.

<표 17> 서초지회 전 회장 김용욱[20] 영업수첩(발췌)[21]



나) LP가스 판매단가의 공동 결정[22]

20) 2009. 5월부터 2011. 4월까지 서초지회 회장으로 재직하였다.

21) 김용욱 전 회장의 영업수첩(2009. 6월 5주)에는 2009. 6월 이익배당금으로 58,000,000원을 배당한 사실이 기재되어 있다.

22) 피심인들이 판매업소를 공동으로 운영하고 판매이익금을 배당하기로 합의함에 따라 사실상 판매업소간에는 가격경쟁의 필요성이 존재하지 않으므로 서초지회의 기준가격 결정행위는 서초지회의 독자적인 행위라기보다는 구성사업자인 피심인들의 공동운영 합의를 실현하기 위해 지회라는 형식을 빌린 것으로 보는 것이 타당할 것이다.

28 피심인들은 서초지회를 통해 LP가스 판매단가를 공동으로 결정한 사실이 있다. 이와 같은 사실은 다음과 같은 증거자료를 통하여 확인된다.

29 첫째, 서초지회 회장 조병주의 2012. 5. 29. 진술조서에 따르면 서초지회가 판매 기준가격을 각 판매업소에 통보한 사실이 인정된다.

<표 18> 서초지회 회장 조병주 진술조서(발췌)

문16. 가스 판매가격은 어떻게 결정하였습니까? 그리고, 누가 결정하나요 답. 구입처인 가스충전소에서 다음달 구매가격에 대한 통지가 오면 지회에서 전월 대비 구입가의 인상·인하 폭을 고려하여 판매 기준가격을 정하여 각 판매소에게 전화로 통보를 합니다. 가스가격의 결정은 보통은 지회장이 정하는데 가끔은 각 판매업소의 영업소장이나 총무 등의 의견을 듣기도 합니다. 문17. 3개사 각 사업자별로 판매가격이 항상 동일하지는 않은데요 그 이유는 무엇인가요? 답. 지회가 통지하는 가격은 일종의 기준가격으로 영업소장이 타 지역사업자들의 서초구내 덤핑판매를 막고 매출증대를 위하여 저희가 통지한 가격보다 더 낮은 금액으로 판매가격을 정하기도 하고, 일부 우량고객에 대해서도 낮은 가격으로 판매하는 경우도 있어서 지회가 실질적으로 가격을 결정하는 것은 아닙니다.

30 둘째, 피심인들이 중량판매하는 LP가스 판매가격이 대부분 동일하였다는 사실로부터 피심인들이 공동으로 가스 판매단가를 결정하였음을 확인할 수 있다.[23)]

<표 19> 피심인들의 LP가스 판매단가(2009. 1월~4월)

(단위: 원)

	20Kg프로판			50Kg프로판			13Kg부탄		
구분	서초가스	반포가스	연합가스	서초가스	반포가스	연합가스	서초가스	반포가스	연합가스
'09.1월	31,000	31,000	31,000	77,000	77,000	77,000	23,000	23,000	23,000
2월	31,000	31,000	31,000	77,000	77,000	78,000	23,000	23,000	23,000
3월	33,000	33,000	33,500	82,000	82,000	83,000	24,000	24,000	24,000
4월	33,000	33,000	33,500	82,000	82,000	83,000	24,000	24,000	24,000

23) 서초지회 회장 조병주의 2012. 5. 29. 진술조서를 통하여 각 사업자별로 일부 가스판매단가가 다른 것은 서초구내에서 영업하는 타지역 사업자들의 견제를 위해서 일부 판매단가를 달리하였을 뿐임을 알 수 있다.

* 자료출처: 피심인들 제출자료

다) 원재료 구매의 공동 수행

31 피심인들은 원재료인 프로판과 부탄 구매 관련 업무를 서초지회를 통해 공동으로 수행한 사실이 있다. 이 사실은 다음의 증거를 통하여 확인된다.

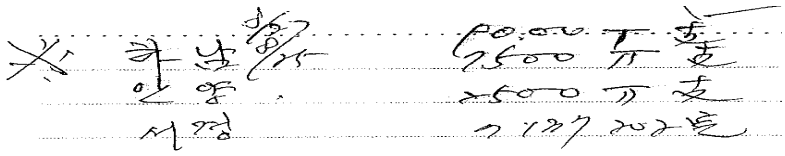
32 첫째, 서초지회 회장 조병주의 2012. 5. 29. 진술을 통하여 각 판매업소가 충전소에 결제할 금액을 서초지회가 대신하여 결제하였음을 알 수 있다.

<표 20> 서초지회 회장 조병주 진술조서(발췌)

문21. 결제는 어떻게 이루어지나요? 답. 2008년 공동운영 전에는 각 가스판매점이 충전소로부터 결제할 금액을 직접 통지를 받아 결제를 하여오다가 2008년 공동운영을 하기로 결정을 하고나서부터는 각 판매업소가 결제할 금액을 충전소로부터 받아서 지회가 보관하고 있는 각 판매업소의 계좌에서 결제를 대행해 주어 왔습니다.

33 둘째, 서초지회 전 회장 김용욱의 2009년 영업수첩에는 서초지회에서 충전소로부터 구입한 물량을 기록하고 있는 바, 이와 같은 내용은 서초지회가 각 판매업소의 LP가스 구매현황을 파악·관리하고 있음을 보여주는 것이다.

<표 21> 서초지회 전 회장 김용욱 영업수첩 기재내용(발췌)

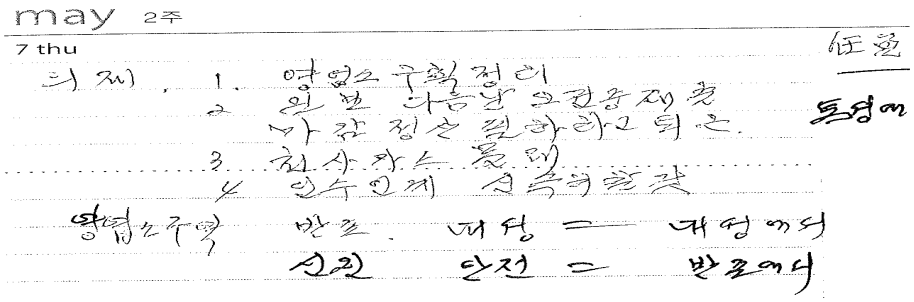


라) 사업자별 판매구역 설정

34 피심인들은 3개 판매업소별로 판매구역을 설정한 사실이 있다. 이 사실은 다음의 증거를 통하여 확인된다.

35 첫째, 서초지회 전 회장 김용욱의 2009년도 영업수첩에는 판매업소 관할 구역을 조정하는 내용이 기재되어 있다. 동 수첩에 기재된 바에 따르면 반포가스와 서초가스[24]가 판매하던 구역을 서초가스가 관할하여 판매하고 연합가스[25]와 서초가스 서초지점[26]이 판매하던 구역을 반포가스가 관할하여 판매하도록 조정하려하였음을 알 수 있다.

<표 22> 서초지회 전 회장 김용욱 영업수첩 기재사항(발췌)


may 2주
7 thu
任意
의제, 1. 영업소 구획 정리
2. 원보 나눔날 조편중지 원
나간 정은 필하라고 되는.
3. 회사 차수 통일
4. 인수인계 성실히 할 것
영업소구역 반포. 대성 — 대성에서
신진 단전 — 반포에서

36 둘째, 서초지회 회장 조병주는 관할구역 설정과 관련하여 다음과 같이 진술하고 있다.

<표 23> 서초지회 회장 조병주 진술조서(발췌)

문10. 다른 사업소의 관할구역에서 배달신청을 하면 어떻게 하였습니까? 답. 경계선상에 있는 경우는 관할구역이 아니더라고 배달하도록 하였고 다른 영업소가 훨씬 가까운 경우는 가까운 영업소로 배달신청하도록 안내해 주었습니다. 문11. 사업소간 관할구역을 설정한 이유는 무엇입니까?

24) 김용욱 당해 메모에서 서초가스를 '대성가스'라고 기입하고 있다. 대성가스는 2004. 10월 경 대원가스, 안전가스와 함께 서초가스로 통합되었다.

25) 김용욱 당해 메모에서 연합가스를 그 전신인 '신진가스'라고 기입하고 있다.

26) 김용욱 당해 메모에서 서초가스 서초지점을 '안전가스'라고 기입하고 있다. 서초가스 서초지점은 안전가스가 서초가스로 통합되면서 상호를 변경한 것으로서 2009. 7. 28 영업소를 폐점하였다.

답. 같은 지회내에서 판매사원간에 불필요한 경쟁을 자제시키고, 근거리 위주의 판매로서 비용절감의 효과도 있을 것이라고 생각했습니다. 그리고 타지역 사업자들이 덤핑·할인판매하는 거래처, 통상 '타구 거래처'라고 하는데 서초지회의 매출증대를 위해 관할구역내의 타구거래처는 해당 영업소에서 우선적으로 거래처를 확보하도록 하기 위해서도 관할구역을 정할 필요가 있었습니다.

37 셋째, 서초지회는 각 판매업소에 관할 구역 내에서 판매활동을 하는 타 지역의 가스판매업자 거래처(이하 '타구거래처'라 한다) 현황을 파악하여 서초지회에 보고하고 동 거래처를 확보하도록 독려한 사실이 있다.[27]

마) 기타 업무 공동수행

38 피심인들은 2008. 3월부터 서초지회 3개 판매업소 직원들의 급여, 상여금 및 사회보험료 지급 등 판매업소 운영 관련 업무를 서초지회를 통해 공동으로 수행한 사실이 있다.[28]

4) 합의파기 및 공동행위 종료

39 피심인들은 공정거래위원회 조사 이후인 2010. 7. 30. 서초지회 임시총회를 개최하여 2010. 7. 31. 자로 공동운영을 중단하고 2010. 8월부터 각 판매업소를 독자적으로 운영하기로 의결하였으며, 정관을 개정한 사실이 있다.[29]

나. 관련 법규정

독점규제 및 공정거래에 관한 법률[30]

제19조 (부당한 공동행위의 금지) ① 사업자는 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로도

27) 이 사실은 서초지회가 각 영업소장 및 체적부장에게 보낸 타구거래처 확보 독려 공문(소갑 제9호증) 등의 증거자료를 통하여 인정된다.

28) 이 사실은 2008. 3. 31. 기준 서초지회 직급별 호봉·급료명세서(소갑 제10호증), 서초가스 및 반포가스 5월분 급료명세서(소갑 제12호증) 등의 증거자료를 통하여 인정된다.

29) 이러한 사실은 2010. 7. 30. 서초지회 개정정관(소갑 제11호증) 등의 증거로부터 확인된다.

30) 2009. 3. 25. 법률 제9554호로 개정된 것을 말한다.

다른 사업자와 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 다음 각호의 1에 해당하는 행위를 할 것을 합의(이하 “부당한 공동행위”라 한다)하거나 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니된다.

1.~6. (생략)

7. 영업의 주요부문을 공동으로 수행·관리하거나 수행·관리하기 위한 회사 등을 설립하는 행위

8.~9. (생략)

② (생략)

다. 위법성 판단

1) 위법성 성립요건

40 법 제19조 제1항의 부당한 공동행위가 성립하기 위해서는 사업자가 법 제19조 제1항 각 호의 행위에 대하여 다른 사업자와 계약・협정・결의 기타 어떠한 방법으로든 합의를 하고, 이러한 합의가 부당하게 경쟁을 제한하여야 한다.

41 법 제19조 제1항 제7호에서 규정하는 “영업의 주요부문을 공동으로 수행·관리하거나 수행·관리하기 위한 회사 등을 설립하는 행위”가 성격상 경쟁제한 효과와 효율성증대 효과를 동시에 발생시키는 경우에는 양 효과의 비교 형량을 통해 당해 공동행위의 위법성을 판단한다.

2) 위법성 성립요건 해당 여부

가) 법 제19조 제1항 제7호 해당 여부

42 피심인들은 서초구 지역에서 LP가스 판매 업무를 시장상황에 따라 독자적으로 수행하여야 함에도 불구하고 판매대금의 관리, 판매단가 결정, 원재료 구매, 사업자별 판매구역 결정 등 판매관련 주요업무를 서초지회를 통해 공동으로 수행하며, 이익금을 분

배하기로 합의하였는바, 이러한 행위는 법 제19조 제1항 제7호에서 규정하고 있는 '영업의 주요부문을 공동으로 수행·관리하는 행위'에 해당한다.

나) 합의의 존재 여부

43 부당한 공동행위의 성립요건 중 사업자간의 합의는 '의사의 합치', '의사의 연락'을 말한다. 여기서 '의사의 합치', '의사의 연락'이라 함은 넓은 의미에서의 합의를 말하는 것으로서 반드시 청약·승낙으로 이루어지는 법률적으로 유효한 계약일 필요는 없고, 의사의 일치가 있었다는 상호인식이나 이해 또는 암묵의 요해, 즉 묵시적 합의까지도 포함하는 넓은 개념이다.

44 피심인들이 LP가스 판매와 관련하여 판매대금의 관리, 판매단가 결정, 원재료 구매 등 주요업무를 서초지회를 통해 공동으로 수행하며, 이익금을 분배하기로 한 행위는 자신들의 안정된 수익확보를 위하여 개별운영에 의한 경쟁을 배제하겠다는 피심인들의 의사가 상호 교환되고 합치된 결과이므로 피심인들 간에는 '합의'가 있었음이 인정된다.

다) 경쟁제한성 여부

45 법 제19조 제1항 각 호의 1에 해당하는 행위가 경쟁제한성을 가지는지 여부는 당해 상품의 특성, 소비자의 상품선택 기준, 당해 행위가 시장 및 사업자들의 경쟁에 미치는 영향 등 여러 사정을 종합적으로 고려하여, 당해 공동행위로 인하여 일정한 거래분야에서의 경쟁이 감소함으로써 가격·수량·품질 기타 거래조건 등의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는지를 살펴, 개별적으로 판단하여야 하는바, 피심인들의 위 2. 가.의 행위는 성격상 경쟁제한 효과와 효율성증대 효과를 동시에 발생시킬 수 있는 연성 공동행위[31]에 해당하므로, 다음과 같이 경쟁제한 효과와 효율성 증대 효과의 비교형량을 통해 위법성을 판단할 필요가 있다.

31) 이 사건 공동행위는 외형상 연성 공동행위로 볼 수 있으나, 본질적으로 가격 공동결정과 같은 경성 공동행위의 성격도 내포하고 있다고 볼 수 있을 것이다.

(1) 경쟁제한 효과

46 공동행위의 경쟁제한 효과는 관련시장, 시장점유율, 시장지배력, 참여사업자간 경쟁제한 수준을 단계적으로 검토, 분석하여 판단한다.

(가) 관련시장 획정

① 상품 시장

47 LP가스는 도시가스가 보급되지 않은 지역에서 취사·난방용으로 사용하는 연료이고, 석유나 석탄 등 타 연료에 비해 청정성이나 취급의 편의성에서 우위에 있어 타 연료로의 대체가 곤란하다. 또한 위 1. 다. 2) 다) (3) '낮은 신규진입 가능성'에서 살펴본 바와 같이 타 연료 판매사업자가 LP가스 시장에 신규로 진입하기도 현실적으로 어려운 상황이다.

48 또한, 자동차에 고정된 저장탱크에 가스를 충전하여 수요처의 저장설비에 공급하는 '벌크판매'의 경우에는 주요 거래상대방이 산업용, 농업용 등 대량 수요처로서 거리상의 제한을 거의 받지 않고 공급이 가능하여 피심인들이 서초구 지역 이외의 지역 판매사업자와 경쟁을 하여야 하는 구조임을 감안할 때 이 사건 상품 시장은 피심인들이 취급하고 있는 상품 중 용기판매(중량판매, 체적판매) 시장으로 획정하는 것이 타당하다고 판단된다.

② 지리적 시장

49 LP가스 판매사업 허가를 받은 판매사업자가 LP가스를 용기로 판매하는 경우, 허가를 받은 지역 이외의 연접 시·군·구에도 판매가 가능[32]하므로 서초구 지역에는

32) '액화석유가스의 안전관리 및 사업법' 제3조 제2항: 액화석유가스 집단공급사업이나 액화석유가스 판매사업을 하려는 자는 그 사업소나 판매소마다 특별자치도지사·시장·군수 또는 구청장의 허가를 받아야 한다. 이 경우 허가를 받은 액화석유가스 판매사업자가 액화석유가스를 용기로 판매하는 경우에는 그 허가를 받은 지역의 특별자치도·시·군·구를 관할구역으로 하는 특별시·광역시·도 또는 특별자치도 지역에서만 판매할 수 있다. 다만, 다른 시·도 관할구역에 있는 시·군·구 지역이라도 그 시·군·구가 허가를 받

피심인들 이외에도 서초구와 연접한 경기도 과천시 지역 등의 판매사업자도 판매가 가능하다.

50 그러나 이들 지역의 판매사업자가 서초구 지역에 LP가스를 판매 하거나, 반대로 피심인들이 이들 지역에 LP가스를 판매하기 위해서는 관리비용을 추가로 부담하여야 하는 제약[33]이 있어 사실상 허가지역 이외의 지역에서 판매가 이루어지기 어렵다는 점을 감안할 때 이 사건 지리적 시장은 서초구 지역으로 한정하는 것이 타당하다.

(나) 시장점유율 및 시장지배력

51 위 1. 다. 3) 나)에서 살펴본 바와 같이, 피심인들은 서초구 지역 LP가스 판매시장에서 80% 이상의 시장점유율을 바탕으로 시장지배적 지위를 유지하여 왔으며, 신규 시장진입 가능성이 낮은 상황에서 이 사건 공동행위를 통해 시장지배력을 더욱 공고하게 한 것으로 판단된다.

(다) 참여사업자간 경쟁제한 수준

52 피심인들은 서초구 지역에서 LP가스 판매업소를 공동으로 소유하면서 서초지회를 통해 판매 관련 주요업무를 공동으로 수행하고 판매이익금을 지분에 따라 균등하게 배분함으로써 재무적으로 하나의 사업자와 같이 밀접하게 결합되어 있어 피심인들 간 경쟁발생 가능성을 차단하였다.

53 실제로 피심인들은 위 2. 가. 3)에서 살펴본 바와 같이 서초지회를 통해 LP가스 판매단가를 동일하게 결정하는 등 가격 등에 관한 독자적인 의사결정 가능성이 없었고, 판매 관할구역을 설정함으로써 서초구 내 각 판매업소 간에는 경쟁이 완전히 차단된 상태였던 것으로 보인다.

은 지역의 시·군·구와 연접한 경우에는 판매할 수 있다.

33) 허가지역 이외의 지역에 LP가스를 판매하기 위해서는 운송비용과 인건비가 상승되는 것 이외에도 판매대상지역의 해당 자치단체의 관리감독을 추가로 받아야 한다.

54 더욱이 LP가스의 경우 제품의 특성상 품질이 차별화되어 있지 않아 가격이 유일한 소비자의 제품선택 기준으로 작용하고 있는 상황에서 피심인들의 이러한 행위는 사업자간 경쟁의 필요성을 사전에 봉쇄하고 소비자의 판매자 선택권을 박탈하는 결과로 이어져 서초구 지역 LP가스 판매시장에서는 피심인들 간에 유효한 경쟁이 사라졌다고 판단된다.

(마) 소결

55 피심인들은 서초구 지역 LP가스 판매시장에서 80% 이상의 시장점유율을 바탕으로 판매업소를 공동으로 운영하기로 합의하고 실행함으로써 시장지배력을 행사할 수 있게 되었고, LP가스 판매단가를 공동으로 결정하는 등의 경쟁차단 행위를 함으로써 소비자의 판매자 선택권을 박탈하는 결과로 이어져 결국 서초구 지역 LP가스 판매시장에서 부당하게 경쟁을 제한한 것으로 판단된다.

(2) 효율성 증대효과

56 효율성 증대 효과는 공동행위가 규모의 경제, 범위의 경제, 위험 배분, 지식·경험의 공동활용에 의한 혁신 속도 증가, 중복 비용의 감소 등 경제적 효율성을 증대 시킬 수 있고, 나아가 이러한 효율성 증대를 통해 사업자간 경쟁을 촉진시켜 상품의 가격 하락, 품질·유통속도의 제고 등 소비자 편익의 증가로 연결되는지 여부를 종합적으로 고려하여 판단한다.

57 살피건대, 피심인들은 이 사건 공동행위를 통해 원재료 공동구매에 따른 구매비용 절감과 각 판매업소 공통업무의 공동수행에 따른 판매관리비 등 중복 비용의 절감이 일부 있었다고 볼 수 있다. 그러나 이러한 비용절감이 사업자간 경쟁을 촉진시켜 가격 인하 등 직접적인 소비자 편익 증가로 연결되었다고 보기는 어려우므로 경제적 효율성 증대 효과는 없거나 있더라도 극히 미미한 수준으로 판단된다.

(3) 경쟁제한 효과와 효율성 증대 효과의 비교

58 위 2. 다. 2) 다) (1) '경쟁제한 효과'에서 검토한 바와 같이 피심인들은 서초구 지역 LP가스 판매시장에서 80% 이상의 시장점유율과 시장지배력을 활용하여 이 사건 합의를 하고 실행함으로써 서초구 지역 LP가스 판매시장에서 부당하게 경쟁을 제한하였다.

59 또한 2. 다. 2) 다) (2) '효율성 증대 효과'에서 검토한 바와 같이 피심인들 간의 공동행위를 통해 일부 비용절감 효과가 발생하였다고 하더라도, 이것이 시장 내 경쟁을 촉진시켜 소비자 편익 증가로 이어졌다고 볼 수는 없으므로 경제적 효율성 증대 효과를 인정하기 어렵고 설사 인정한다고 하더라도 경쟁제한에 따른 폐해를 상쇄할 정도로 크지도 않다고 판단된다.

60 따라서 피심인들의 이 사건 공동행위는 서초구 지역 LP가스 판매시장에서 부당하게 경쟁을 제한하였다고 보는 것이 타당하다.

라. 결론

61 위에서 살펴본 바와 같이 피심인들의 위 2. 가.의 행위는 법 제19조 제1항 제7호에 해당한다.

3. 처분

가. 시정조치 및 과징금 부과

62 서초구 지역 LP가스 판매시장에서 80% 이상의 시장점유율을 차지하는 피심인들의 이 사건 공동행위는 당해 시장에서 경쟁을 감소시키는 효과가 크다고 인정되므로 법(2009. 3. 25. 법률 제9554호로 개정된 것) 제21조에 의하여 시정명령을 부과하고, 제22조 및 제55조의3, 법 시행령(2010. 5. 14. 대통령령 제22160호로 개정된 것) 제61조 및 [별표 2], 과징금부과 세부기준 등에 관한 고시(2009. 8. 20. 공정거래위원회 고시 제2009-36호로 개정된 것 및 2012. 3. 28. 공정거래위원회 고시 제2012-6호로 개정된 것

중 피심인에게 불리하지 아니한 사항, 이하 '과징금 고시'라 한다) Ⅲ. 1. 나.의 규정에 따라 과징금을 부과한다.

63 다만, 피심인들 중 반포가스, 연합가스는 각각 2010. 8. 31., 2011. 3. 31. 폐업하여 시정조치의 이행을 확보하기가 사실상 불가능하다고 보이므로 시정명령은 부과하지 아니한다.

나. 과징금 산정

1) 관련매출액

가) 관련상품

64 관련상품은 위반행위로 인하여 직접 또는 간접적으로 영향을 받는 상품의 종류와 성질, 거래지역, 거래상대방, 거래단계 등을 고려하여 행위유형별로 개별적·구체적으로 판단한다.[34]

65 이 사건 공동행위의 경우 상품의 종류와 성질, 거래지역, 거래상대방, 거래단계 등을 종합적으로 고려할 때 위 2. 다. 2) 다) (가) '관련시장 획정'에서 검토한 바와 같이 피심인들이 판매하는 LP가스 중 '서초구 지역에 용기판매(중량판매, 체적판매) 방식으로 판매한 LP가스'를 관련상품으로 본다.

나) 위반행위의 기간

(1) 시기

66 위반행위의 시기는 원칙적으로 참가사업자 전부에 대하여 공동행위를 할 것을 합의한 날이다[35].

34) 대법원 2003. 1. 10. 선고 2001두10387 판결 참조

35) 대법원 2008. 9. 25. 선고 2007두3756 판결 참조

67 이 사건 공동행위의 경우 피심인들은 2008. 3. 3.자로 판매업소를 공동으로 운영하기로 합의하였으나, 그 실행일은 2008. 3. 1.부터 소급하여 적용하기로 하였고 실제 실행일 역시 2008. 3. 1.이었으므로 실행개시일인 2008. 3. 1을 위반행위 시기로 본다[36].

(2) 종기

68 위반행위 종료일은 '부당한 공동행위의 합의가 더 이상 존속하지 아니하게 된 날'이다. 여기서 부당한 공동행위의 합의가 더 이상 존속하지 아니하게 된 날은 합의의 종료일이 아니라 가격 결정 등의 합의 및 그에 기한 실행행위가 있었던 경우 그 합의에 기한 실행행위가 종료한 날을 의미한다.[37]

69 한편, 합의에 참가한 사업자들 모두가 합의에 기한 실행행위를 종료하였다고 하기 위해서는 사업자들이 명시적으로 합의를 파기하고 각자의 독자적인 판단에 따라 합의가 없었더라면 존재하였을 수준으로 가격을 책정하는 등 합의의 목적에 반하는 행위를 하거나, 사업자들 사이의 반복적인 가격경쟁 등으로 합의가 사실상 파기되었다고 인정할 수 있을 정도의 행위가 일정 기간 계속되는 등 합의가 사실상 파기되었다고 볼 수 있을 만한 사정이 있어야 한다.[38]

70 피심인들은 2010. 7. 30. 서초지회 임시총회를 개최하여 2010. 7. 31. 자로 공동운영을 중단하고 2010. 8월부터 각 판매업소를 독자적으로 운영하기로 의결하고, 정관을 개정한 사실이 있다. 또한 피심인들은 2010. 8월 이후에는 판매가격을 독자적으로 결정해온 사실이 확인된다.[39]

---

36) 서초지회 회장 조병주는 2008. 3. 3. 자로 합의하고 소급하여 3. 1.자로 시행한 것에 대해 "통합운영은 2008년 3월 1일부터 시작하였는데, 일정이 맞지 않아 정관개정을 위한 총회를 3월 3일에 한 것으로 기억 한다"고 진술하고 있는 바, 개시일은 2008. 3. 1. 로 본다. 피심인들이 제출한 판매대장을 보면 2008. 3. 1.과 3. 2. 은 피심인들 모두 매출이 없는 것으로 확인된다.(소갑 제4호증 서초지회 회장 조병주 확인서 참조)

37) 대법원 2007. 12. 13. 선고 2007두2852판결 참조

38) 대법원 2008. 10. 23. 선고 2007두12774판결 참조

39) 이러한 사실은 2011년 5월 이후 LP가스 판매가격 변동내역(소갑 제 20호증) 등의 증거자료를 통하여 인정된다.

71 따라서 2010. 8월부터 합의가 사실상 파기되었다고 볼 수 있으므로 2010. 7. 31.을 위반행위의 종기로 본다.

다) 피심인별 관련매출액

72 피심인별 관련매출액은 아래 <표 24>와 같다.

<표 24> 피심인별 관련매출액

(단위: 천 원)

구분	2008. 3. 1.~12. 31.	2009	2010. 1. 1. ~ 7. 31.	합 계
서초가스	3,147,790	2,814,209	1,843,757	7,805,756
반포가스	2,403,527	2,389,252	1,361,485	6,154,264
연합가스	566,627	491,449	206,590	1,264,666
합 계	6,117,944	5,694,910	3,411,832	15,224,686

* 자료출처: 피심인들 제출자료

라) 부과기준율

73 피심인들의 이 사건 위반행위는 위반행위의 내용 및 정도를 고려할 때 '매우 중대한 위반행위'에 해당하여 7.0%~10.0% 범위의 부과기준율을 적용하되, 위반행위의 파급효과가 서초구라는 1개 구 지역에 한정되어 시장에 미치는 영향이 크지 않은 점 등을 고려하여 7.0%의 부과기준율을 적용한다.

2) 기본과징금의 산정

74 관련매출액에 부과기준율을 곱하여 산정한 피심인별 기본과징금은 아래 <표 25>과 같다.

<표 25> 피심인별 기본과징금

(단위: 천 원)

피심인	관련매출액	부과기준율	기본과징금
서초가스	7,805,756	7%	546,402
반포가스	6,154,264	7%	430,798
연합가스	1,264,666	7%	88,526
합 계	15,224,686		1,065,726

3) 의무적 조정과징금의 산정

75 피심인들에 대하여 의무적 조정과징금 가중사유에 해당사항이 없으므로 위의 기본과징금과 동일한 금액을 의무적 조정과징금으로 산정한다.

4) 임의적 조정과징금의 산정

76 피심인들이 조사 단계부터 일관되게 이 사건 합의 및 실행사실을 인정하면서 동업계약서, 일일입금현황, 배당금지급내역 등 위법성 판단에 도움이 되는 자료를 제출하고 진술을 하는 등 조사에 적극 협력한 점을 감안하여 의무적 조정과징금의 30%를 감경한다.

77 또한, 사건심사 착수보고 전에 피심인들이 위반행위를 자진시정한 점을 감안하여 의무적 조정과징금의 20%를 감경한다.

78 이에 따른 피심인들의 임의적 조정과징금은 다음 <표 26>과 같다.

<표 26> 피심인별 임의적 조정과징금

(단위: 천 원)

피심인	의무적 조정과징금	감경률	임의적 조정과징금
서초가스	546,402	50%	273,201
반포가스	430,798	50%	215,399
연합가스	88,526	50%	44,263
합 계	1,065,726		532,863

5) 부과과징금의 결정

79 피심인들이 속한 서초구 지역의 LP가스 판매시장 규모가 지속적으로 축소되는 등 어려운 시장상황인 점, 영세한 개인사업자로서 현실적 부담능력이 약한 것으로 보이는 점 등을 종합적으로 고려하여 과징금 고시 Ⅳ. 4. 가.에 따라 임의적 조정과징금의 97.5%를 감경하고, 1백만 원 단위 미만을 버린 금액으로 부과과징금을 결정한다.

80 이에 따른 피심인들의 부과과징금은 다음 <표 27>과 같다.

<표 27> 피심인별 부과과징금

(단위: 천 원)

피심인	임의적 조정과징금	감경률	부과과징금
서초가스	273,201	97.5%	6,000
반포가스	215,399	97.5%	5,000
연합가스	44,263	97.5%	1,000
합 계	532,863		12,000

81 이를 사업장을 운영하는 각 피심인 별로 분류하여 부과과징금을 산정하면 아래 <표 28>과 같다.

<표 28> 피심인별 부과과징금

(단위 : 천 원)

피심인	운영 사업장	부과과징금[40]
주식회사 서초종합가스	서초가스	6,000
임영록, 김용욱, 김옥화, 박성자, 권영원, 조진우, 허영숙, 박경순, 권영숙, 김명희, 이태옥, 조성호, 허영자	반포가스	5,000
김종희, 윤복순, 정병대, 엄태익, 김영부	연합가스	1,000

4. 결론

82 피심인들의 위 2. 가.의 행위는 법 제19조 제1항 제7호에 해당하므로 시정조치[41]에 대하여는 법 제21조를, 과징금부과에 대하여는 법 제22조를 각각 적용하여 주문과 같이 의결한다.

40) 피심인들 중 임영록, 김용욱, 김옥화, 박성자, 권영원, 조진우, 허영숙, 박경순, 권영숙, 김명희, 이태옥, 조성호, 허영자는 반포가스를, 김종희, 윤복순, 정병대, 엄태익, 김영부는 연합가스를 공동으로 운영하고 있는바, 사업장별로 계산되어 해당 피심인들에게 부과된 과징금의 총계에 대하여 사업장을 공동 운영하는 피심인들은 각자 해당 과징금 전액을 납부할 책임이 있다. 다만 법리적으로 피심인 각자에게 과징금 전액에 대한 납부의무가 있다 하여도 객관적인 납부의무 자체는 1개이므로 어느 피심인이라도 전액 납부를 한 경우 동일 사업장을 운영하는 다른 피심인의 과징금 납부의무는 소멸된다.

41) 위에서 살펴본 바와 같이, 반포가스와 연합가스에 대해서는 시정조치를 부과하지 아니한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2012년 8월 31일

의 장 위 원 김 학 현

위 원 장 용 석

위 원 박 병 형